

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 417/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงาน สบู่ เชน่ ไถ

กรมศุลกากร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร มาตรา หมวด 3 ตอน ที่ 15 พิกัด ประเภท ที่ 15.12,
มาตรา หมวด 3 ตอน ที่ 15 พิกัด ประเภท ที่ 15.13

น้ำมันปาล์ม ที่โจทก์นำเข้าได้ผ่านกระบวนการเท็กซ์เจอเรชั่น คือ นำเข้าเครื่อง
ลดอุณหภูมิลงอย่างฉับพลันแล้วมีเครื่องคล้ายใบมีดปาด น้ำมันปาล์ม ให้สัมผัสผิว
ท่อซึ่งเย็นจัดอันเป็นวิธีการปรับโครงสร้างน้ำมันปาล์ม ให้มีเนื้อละเอียด เนียน และ
สม่ำเสมอเป็นผลิตภัณฑ์ไขมันที่มีคุณภาพดี ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ มากกว่าการเติมก๊าซ
ไฮโดรเจนดังที่ระบุไว้ในพิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่15.12 ค. จึงเป็นสินค้าที่จัดอยู่
ในพิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ 15.13 โจทก์ต้องเสียอากรร้อยละ 60 ของราคา
สินค้าหรือกิโลกรัมละ 15 บาท.

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2523 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2524
โจทก์ซื้อน้ำมันปาล์มแข็งสกัดจากน้ำมันเมล็ดปาล์มจากประเทศสิงคโปร์และ
มาเลเซียเข้ามาในราชอาณาจักร โจทก์ได้สำแดงรายการยื่นใบขนชำระภาษีในพิกัต
อัตราศุลกากรประเภทที่ 15.12 ค.แต่พนักงานของจำเลยมีคำสั่งว่าสินค้าของโจทก์

จัดเข้าพิกัดประเภทที่ 15.13 ให้โจทก์วางหลักทรัพย์เป็นประกันค่าภาษีอากร ขอให้พิพากษาว่าจำเลยจัดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับสินค้าโจทก์เป็นการไม่ชอบ ให้เพิกถอนคำสั่งนั้นเสีย และให้จำเลยคืนหลักทรัพย์แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า น้ำมันปาล์มที่โจทก์นำเข้าได้ผ่านกระบวนการที่มากขึ้นกว่าเดิมก๊าซไฮโดรเจน จึงเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 15.13 โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นเงินสดจำนวน 290,000 บาท และหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวน 5 ฉบับตามฟ้องแก่โจทก์ ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความให้เป็นเงิน 6,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "...คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้เพียงว่าสินค้าน้ำมันปาล์มแข็งที่โจทก์นำเข้าตามฟ้องจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทใด...

พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีนายเชาว์น ศิริเชาวนิชการ ผู้รับมอบอำนาจเป็นพยานเบิกความว่า น้ำมันปาล์มที่โจทก์นำเข้านั้นใช้ในการผลิตสบู่ของโจทก์ บางส่วนขายให้แก่บริษัทผลิตเนยเทียมและโรงงานผลิตขนมปังด้วย โจทก์ผลิตสบู่โดยใช้น้ำมันปาล์มผสมไขมันวัว โซดาไฟเกลือ และน้ำ นำมาต้มให้เป็นเนื้อเดียวกัน ต่อจากนั้นผสมน้ำหอมและสีตามสูตรออกมาเป็นสบู่ น้ำมันปาล์มที่โจทก์นำเข้าคือวัตถุดิบตามหมาย จ.11 จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 15.12 ค. อัตราอากรลิตรละ 1.32 บาท ส่วนน้ำมันปาล์มที่เข้าพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 15.13 ปรากฏตามวัตถุ

พยานหมาย จ.13 สามารถบริโภคได้ เพราะได้ผ่านกระบวนการเท็กซ์เจอเรชั่นโดยอัดอากาศเข้าไปเพื่อให้เป็นฟองฟูเรียกว่า ซ็อตเทนนิ่งแล้ว ฝายจำเลยมีนายวิศิษฐ์ บำรุงกิจเป็นพยานเบิกความว่า โดยปกติน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้จากเมล็ดปาล์มจะมีลักษณะเป็นของเหลว ถ้าจะทำให้แข็งตัวจะต้องกำจัดกรด กำจัดสีและเติมไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้แข็งตัว แล้วจึงกำจัดกลิ่นโดยทำให้น้ำมันปาล์มมีความร้อนอุณหภูมิประมาณ 250 องศาเซลเซียสภายใต้สูญญากาศ แล้วค่อย ๆ ลดอุณหภูมิลง โดยผ่านท่อที่มีน้ำเลี้ยงจนถึงอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส น้ำมันปาล์มที่ผ่านกรรมวิธีข้างต้นมีลักษณะเป็นสีขาวเป็นก้อนแข็งตามปริมาณของไฮโดรเจนที่เติมเข้าไปให้จัดเข้าในพิกัดอัตราอาหารประเภทที่ 15.12 ค. ขบวนการวิธีต่อไปเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างของน้ำมันปาล์มมีเนื้อละเอียดเนียนและสม่ำเสมอ เป็นผลิตภัณฑ์ไขมันที่มีคุณภาพดีซึ่งเรียกกันว่าShortcning โดยจะนำน้ำมันปาล์มซึ่งเก็บไว้ที่ถังพักน้ำมันที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ไปผ่านเครื่องซีลเลอร์ ซึ่งเป็นเครื่องลดอุณหภูมิจับพลันและปรับโครงสร้างของเนื้อไขมันกลไกของเครื่องซีลเลอร์จะให้น้ำมันผ่านเข้าไปในท่อแล้วจะมีเครื่องคล้าย ๆ ไบมีดปาดน้ำมันให้ไปสัมผัสกับผิวท่อซึ่งเย็นจัด วิธีการนี้จะได้น้ำมันปาล์มชนิด Palm Kernel oil เรียกว่ากระบวนการเท็กซ์เจอเรชั่นจัดอยู่ในพิกัดอัตราสุลการประเภทที่ 15.13 อัตราอาหาร 60% ของราคาสินค้าตามประกาศกรมสุลการ เรื่อง แจ่งอัตราอาหาร เอกสารหมายจ.10 กองตรวจสินค้าขาเข้าของจำเลยได้ชักตัวอย่างสินค้าน้ำมันปาล์มที่โจทก์นำเข้าตามบัญชีราคาสินค้า เอกสารหมาย ล.1 ลำดับที่ 25,27, 29, 31, 33 และ 78 ไปให้พยานตรวจวิเคราะห์แล้ว จากการตรวจวิเคราะห์สรุปได้ว่าน้ำมันปาล์มที่โจทก์นำเข้างดกล่าวได้ผ่านกระบวนการเท็กซ์เจอเรชั่นแล้ว ตามบันทึกข้อความฝ่ายอาหารกองวิเคราะห์สินค้า เอกสารหมาย ล.1 ลำดับที่ 80 ส่วนน้ำมันปาล์มแข็งวัตถุพยานหมาย จ.11 นั้น พยานว่าได้ตรวจดูด้วยตาเปล่าแล้วไม่เหมือนกับน้ำมันปาล์มสินค้านำเข้าทั้ง 6 ครั้ง เพราะมีลักษณะค่อนข้างแข็งและเนื้อไม่เนียน คงมีปัญหาดต่อไปว่าน้ำมันปาล์มแข็งวัตถุพยาน

หมาย จ.11 เป็นสินค้าน้ำมันปาล์มชนิดเดียวกันกับที่โจทก์นำเข้าทั้ง 6 ครั้ง ตาม
ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมาย จ.ล.1, จ.ล.2, จ.ล.3,
จ.ล.4, จ.ล.5 และ จ.ล.6 หรือไม่ ได้ความจากนายเชาว์น ศิริเชาวนิชการผู้รับมอบ
อำนาจของโจทก์ว่า ในการสั่งซื้อน้ำมันปาล์มเข้าของโจทก์นี้ โจทก์จะแจ้งระบุ
คุณภาพของสินค้าไปยังผู้ขายต่างประเทศ ผู้ขายจะส่งตัวอย่างมาให้โจทก์ตรวจสอบ
เห็นว่าถูกต้องแล้วจึงจะสั่งซื้อโดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่งมีเงื่อนไขระบุว่าจะ
ต้องมีการตรวจสอบสินค้าโดยสถาบันหรือบริษัทผู้มีโอกาสตรวจสอบสินค้าเสียก่อน ณ
ประเทศผู้ขาย ใบรับรองดังกล่าวปรากฏตามหนังสือรับรองรายงานการตรวจสอบ
ลักษณะคุณภาพน้ำมันปาล์มโดยบริษัท Calcb Brett ที่มีสำนักงานสาขาอยู่ทั่วโลก
และที่สิงคโปร์ ตามเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรได้ตรวจ
เอกสารดังกล่าวโดยละเอียดแล้วผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฏว่า จุดละลายของ
น้ำมันอยู่ที่ 40.0 องศาเซลเซียส ส่วนโครงสร้างเนื้อไขมันจะมีลักษณะอย่างใดไม่
ปรากฏในเอกสารนี้ จึงเห็นได้ว่าจุดละลายของสินค้าน้ำมันปาล์มที่โจทก์ส่งเข้ามาตรง
กับคำเบิกความของนายวิศิษฐ์ บำรุงกิจ พยานจำเลยผู้วิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าน้ำมันที่
โจทก์นำเข้าว่าเป็นน้ำมันปาล์มที่ผ่านเครื่องซีลเลอร์แล้วและมีจุดหลอมเหลวประมาณ
40 องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังเบิกความว่าวัตถุพยานหมาย จ.11 ที่โจทก์อ้างส่ง
ศาลไว้ไม่ใช่สินค้าที่โจทก์นำเข้ามาตามใบขนสินค้าขาเข้า และแบบแสดงรายการการค้า
เอกสารหมาย จ.ล.1 ถึง จ.ล.6 ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรได้ตรวจดูวัตถุพยาน
ดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีลักษณะเป็นก้อนแข็งเนื้อไขมันหยาบไม่ละเอียดเนียน
สม่ำเสมอซึ่งแตกต่างกับบันทึกของเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่เขียนด้วยหมึกสีแดงใน
บัญชีราคาสินค้าน้ำมันปาล์มที่โจทก์นำเข้าถึงลักษณะของสินค้าน้ำมันปาล์มว่าเป็นไข
สีขาว ไขสีขาว ไขเหลืองสีขาว ไขมันสีขาวไม่แข็ง และไขสีขาวชั้นเอกสารหมาย ล.1
ลำดับ 25, 27, 29, 31, 33 และ 78 ตามลำดับ ในการบันทึกลักษณะของสินค้านี้นาย
เชาว์น ศิริเชาวนิชการ ก็ได้ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว ทั้งยังได้เบิกความรับ

ว่าวัตถุดิบหมาย จ.11 ขอบจากโรงงานที่โจทก์สั่งซื้อ ไม่ใช่สินค้าที่โจทก์นำเข้า ตามใบขนสินค้าขาเข้าทั้ง 6 ฉบับ กรณียังไม่เป็นที่แจ้งชัดว่าวัตถุดิบหมาย จ.11 เป็นน้ำมันปาล์มแข็งชนิดเดียวกับที่โจทก์นำเข้าตามฟ้อง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสินค้า น้ำมันปาล์มที่โจทก์นำเข้าได้ผ่านกระบวนการเท็กซเจอร์ขึ้นอันเป็นกระบวนการซึ่ง มากไปกว่าที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 15.12 ค. โจทก์จะต้องเสีย อากรตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 15.13 ร้อยละ 60ของราคาสินค้า หรือ กิโลกรัมละ 15 บาท คำพิพากษาศาลฎีกาว่าไม่ถูกต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์จำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทน จำเลย โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงินรวม 9,000 บาท

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>